

일련번호	03	감사자	-		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 개인정보 등 데이터 열람·제공 절차 미준수

소 관 부 서 ○○○○○○처

조 치 부 서 ○○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○처는 정보주체의 요청에 따른 개인정보 열람·제공 및 감사자료 제공, 정보시스템 유지관리 업무 수행 등을 위하여 정보시스템에 저장된 개인정보 등 데이터를 열람·제공하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

정보주체의 요구에 따라 개인정보를 열람·제공하는 경우 「개인정보보호규정」 제36조 및 제37조에 의거하여 정보주체는 열람 등의 요구하여야 하고, 개인정보 관리책임자는 관련 사항에 대해 통지하여야 한다.

그리고 감사자료를 제공함에 있어서는 「공공감사에 관한 법률」 제20조 제1항, 제3항에 따라 자체감사를 위해 소속 직원에게 자료 제출을 요구할 수 있으며, 해당 조항은 「개인정보보호법」 제18조 제2항 제2호 및 개인정보보호위원회 결정 제2021-106-011호, 「공공감사에 관한 법률」에 따라 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우를 제외하고는 자체 감사의 목적인 경우 개인

정보 보호 원칙을 준수하여 정보주체의 별도 동의없이 이용할 수 있다. 다만, 「통신비밀보호법」에 따른 통신사실확인자료에 해당하는 개인정보는 정보주체의 동의 없이 자체 감사의 목적으로 이용할 수 없다.

또, 「개인정보보호규정」 제42조 제2항 및 개인정보 내부 관리계획 제18조에 의거하여 개인정보처리시스템 운영부서장은 개인정보의 다운로드가 확인된 경우에는 그 사유를 반드시 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○○○○처는 정보주체의 요구에 따라 개인정보를 열람·제공 시 요구서 징구없이 전화(구두) 또는 대면 요구에 따라 정보주체 혹은 대리인에게 제공한 바 있다.

또, 「공공감사에 관한 법률」에 따른 감사의 목적으로 통신사실확인자료에 해당하지 않는 개인정보가 포함된 감사자료를 요청이 있는 경우 ○○○○○○처는 정보주체의 동의가 필요하지 않을 수 있음에도 불구하고 모든 개인정보에 대해 정보주체의 별도 동의를 받은 경우에 한하여 제공하고 있다. 이로 인해 정당한 법적 근거가 있음에도 ‘동의를 있어야만 제공 가능’하다는 오인을 발생시킬 수 있고 정보주체의 동의 철회 요구 시 감사 절차 간 충돌로 감사에 차질을 야기할 소지가 있다.

그리고 정보시스템 유지관리 업무수행을 위해 데이터베이스 쿼리를 통해 직접 데이터를 열람 후 다운로드 시 다운로드에 대한 로그가 남지 않아 개인정보처리 시스템 운영부서장이 개인정보의 다운로드가 확인되지 않아 내부 관리계획에 따라 그 사유를 확인할 수 없는 여건이다. 따라서 개인정보의 유출 사고를 대비한 보

안관리를 위해 이력관리 방안 마련이 필요한 실정으로 확인되었다.

관계부서 의견 ○○○○○○처는 감사의견을 수용하며, 관련 법령에 따라 절차를 준수하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○○○처장은 관련 법령에 따라 개인정보 등 데이터 열람·제공될 수 있도록 세부 절차를 정립하고, 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
(통보)